

某苗圃与张某某签订的《土地租赁合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。公路管理处某苗圃并入公路养护中心后，该合同的权利义务由公路养护中心概括承受。故公路养护中心作为本案原告，诉讼主体适格。张某某迟延支付六年租金，经公路养护中心催告后，仍未支付，根据《中华人民共和国民法典》第七百二十二条“承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以请求承租人在合理期限内支付，承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同”的规定，以及本案土地租赁合同关于租金标准和支付方式的约定，对公路养护中心要求张某某给付租赁费的诉讼请求，予以支持。因张某某在租赁土地上栽有多年生的树苗，解除合同会扩大损失，本案土地租赁合同不宜解除，故对公路养护中心要求解除合同返还土地的诉讼请求，不予支持。

黑龙江省齐齐哈尔市梅里斯达斡尔族区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六十七条第一款、第一百四十三条、第五百零二条、第七百二十二条规定，判决如下：

一、张某某于本判决生效后10日内支付公路养护中心土地租金18万元；

二、驳回公路养护中心的其他诉讼请求。

公路养护中心不服一审判决，提起上诉。

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院经审理认为：同意一审法院的裁判意见，根据《中华人民共和国民法典》第七百二十二条规定，公路养护中心可以解除合同。但因张某某已在承租的百余亩土地上栽植了大量的樟子松，现树龄已达

十年。如判令解除合同并恢复原状，将张某某栽植的树木移除，不仅履行费用过高，而且在没有足够体量的土地可供移植的情况下，会对树木的成活率造成影响，损害树木的生态价值功用，与《中华人民共和国民法典》第九条规定的绿色原则相悖；且移除树木使公路养护中心所获经济利益远远低于给张某某所造成的经济损失与环境公共利益损失之总和，故应视为不能移除，案涉《土地租赁合同》暂不宜解除。公路养护中心可以采取要求张某某承担违约责任的方式对其权利进行救济，或者要求将树木折价归其所有后，再主张解除合同。

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第九条规定：“民事主体从事民事活动，应当有利于节约资源、保护生态环境。”该规定将绿色原则确立为民法的基本原则，不仅应为民事主体从事民事活动所遵循，司法实践中进行法律适用、法律解释、法律漏洞填补以及在利益冲突时的价值判断和选择，也应充分考量。

在租赁合同关系中，按时支付租金是承租人的合同义务。《中华人民共和国民法典》第七百二十二条规定：“承租人无正当理由未支付或者迟延支付租金的，出租人可以请求承租人在合理期限内支付；承租人逾期不支付的，出租人可以解除合同。”本案承租人无正当理由迟延支付租金，经出租人催告后，在合理期限内仍未支付。根据前述法律规定，本案出租人享有合同的法定解除权，可以解除合同。因合同解除后会产生尚未履行的终止履行；已经履行的，恢复原状、采取补救措施、赔偿损失的法律后果。如果肯定出租人享有的合同解除权，在判决解除合同时，需一并解决恢复原状的问题。但是案涉土地上已栽植了成林的树木，尚不具备移植的条件，判决承租人返还土地并移除土地上已栽植的树木，虽符合法律规定，但是会造成承租人严重的经济损失，甚至会影响土地生态利益和环境公共利益，造成资源的浪费，不仅有违绿色原则，亦不符合节约资源、保护环境的基本国策，其结果难以得到社会公众的认同。

本案承租人除迟延支付租金外，不存在其他严重的违约行为，尚未达到合同目的不能实现的严重程度，通过以树木折价抵偿租金的方式能够实现合同目的，且解除合同不利于实现节约资源、保护生态环境。综合考虑合同的履行情况、承租人的违约程度以及对合同目的的影响、环境资源的保护等因素，认为案涉租赁合同暂不宜解除，遂引入绿色原则对出租人享有的合同解除权予以限制，判决驳回了出租人要求解除合同的诉求。同时，为了平衡绿色原则介入后暂时失衡的利益，在判决书中向出租人释明，其可通过另案诉请承租人承担违约责任或者协商以树木折价抵偿租金的方式进行救济。最终，该案判决发生法律效力后，公路养护中心与张某某达成和解协议，张某某以其栽植的五万余棵树木折价抵偿了案涉土地12年（包括案涉6年）的租金，双方的矛盾得到实质解决。

编写人：黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院 敖镝

因轻微违约行为解除合同将致双方利益严重失衡时， 法院可限制约定合同解除权的行使

——江某某诉某建材公司、杨某某土地租赁合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省宜宾市中级人民法院（2023）川15民终587号民事判决书

2. 案由：土地租赁合同纠纷

3. 当事人

原告（上诉人）：江某某

被告（被上诉人）：某建材公司、杨某某

【基本案情】

詹某某系某建材公司的法定代表人，杨某某系某建材公司的总经理。2015年11月29日，江某某作为甲方与某建材公司作为乙方签订《租地协议》，将位于屏山县某镇(现某社区)某村某组的责任地(具体位置现场确认)出租，协议主要约定：租期为30年，租金每年1万元，三年一付，第一次支付日期为2015年11月24日，第二次支付日期为2018年11月24日，以此类推；如果乙方违约拖欠租金；应向甲方支付违约金3万元，同时甲方有权从乙方违约之日起终止本协议。甲方落款处有杨某某、江某某签名捺印，乙方落款处有杨某某、詹某某签名，加盖某建材公司印章。

2020年8月18日，某镇某村暴发特大洪水，某建材公司受损，至今仍处于停产技改中，尚未恢复生产经营。2021年11月24日，某建材公司应支付江某某2021年至2023年租赁期限内租金3万元，但至庭审辩论终结之日仍未支付。2022年6月30日，村组干部陪同某建材公司总经理杨某某到江某某家中协商支付案涉土地租金问题，江某某拒不收取相应租金。后江某某向法院提起诉讼，请求：(1)判令案涉《租地协议》终止；(2)判令某建材公司支付违约金3万元及损失6万元；(3)判令某建材公司对取土挖掘面恢复植被；(4)判令某建材公司将遗留在案涉场地的物品搬离；(5)判令某建材公司、杨某某共同承担本案违约金。